

1500925-27.2021.8.26.0311

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: MARCUS FRAZÃO FROTA

Comarca: Junqueirópolis

Foro: Foro de Junqueirópolis

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 14/01/2022

... em arma utilizada na prática do crime de roubo, se por outros meios de prova restar evidenciado o seu emprego. 4. Agravo regimental improvido." (STJ AgRg no AREsp 297.871/RN 2013/0060207-3 Rel. Min. Campos Marques (Desembargador convocado do TJ/PR) 5ª T. j. 18.04.2013 DJE 24.04.2013);

"Embargos Infringentes. Roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Junqueirópolis

Foro de Junqueirópolis

Vara Única

Rua Porto Alegre, 1230, . - Centro

CEP: 17890-000 - Junqueiropolis - SP

Telefone: (18) 3841-1432 - E-mail: junqueiropolis@tjsp.jus.br

1500925-27.2021.8.26.0311 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500925-27.2021.8.26.0311

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WELLINGTON MICHEL SILVA RAMOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCUS FRAZÃO FROTA

Vistos.

Trata-se de Ação Penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face do réu WELLINGTON MICHEL SILVA RAMOS, pela prática do delito de roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca (artigo 157, § 2º, inciso VII, do CP).

Consta da denúncia e das peças inquisitivas, que no dia 20 de julho de 2021, por volta das 18h: 16min, no estabelecimento comercial denominado "Minimercado Mais Você", localizado na Rua Rui Barbosa, 98, nesta cidade e comarca, o réu, subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de uma faca, o valor de R\$. 400,00, em dinheiro, pertencente à aludida empresa, de titularidade de Amelia Árabe Henrique Dias da Silva.

A denúncia veio instruída com o inquérito policial (fls. 01/55).

O réu foi citado pessoalmente (fls. 93) e interrogado (fls. 183). A defesa prévia foi apresentada à fls. 108/109).

Em audiência, foram ouvidas cinco testemunhas (fls. 159/162 e 184).

Apresentadas as alegações finais, a Doutora Promotora de Justiça pede a condenação do réu, enquanto sua defesa pugna pela absolvição por entender por entender ausentes as provas dos fatos postulados na denuncia (fls. 193/199 e 203/217).

É o relatório

FUNDAMENTO E DECIDO.

A materialidade do delito de roubo restou provada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 04/05) e pelo auto de exibição e apreensão de fls. 46, bem como pelas declarações da vítima e testemunhas.

Do mesmo modo, a autoria ficou demonstrada por meio do coeso conjunto probatório carreado ao feito.

A vítima Amelia Arabe Henrique Dias da Silva, ouvida em juízo a fls. 162, relatou que na data dos fatos foi abordada pelo réu que entrou no estabelecimento anunciado "que é um assalto e pedindo tudo que eu tinha no caixa e depois saiu e levou o que eu tinha no caixa". O réu estava com óculos escuros espelhado, mascara e um boné "mas dava pra perceber que é, a estatura, o rosto... e eu conversei bastante assim, eu fiquei bastante perto dele, falando bastante com ele". Não percebeu que no momento o réu se encontrava alcoolizado. Não sabe exatamente o tamanho da faca. Calcula em torno de quatrocentos reais, o valor entregue ao réu. Na audiência, o réu foi reconhecido pela vítima como sendo o autor do delito praticado na data dos fatos no estabelecimento comercial descrito na denúncia.

A testemunha Nobert Cirilo dos Santos, ouvido em juízo a fls. 159, disse que não conhece o réu. Ficou sabendo do roubo ocorrido no mercado na data dos fatos quando foi abordado por policiais após o acontecido. Esteve no local para saber o preço "da bebida e do refrigerante", saindo do local em direção a sua casa. Não chegou a dar falta de objeto seu deixado no local dos fatos.

A testemunha Jonas Junio Ramos Cruz, ouvido em Juízo a fls. 160, relatou que é irmão do réu. Na delegacia, quando foi intimado a depor, foi-lhe questionado acerca de um vídeo gravado no local dos fatos e se reconhecia a pessoa como sendo o seu irmão Wellington, pelo comportamento e pelo jeito de Andar. Na ocasião disse que "talvez seja ele pelo jeito de andar". Confirma o depoimento prestado na delegacia de polícia na data dos fatos.

Romildo Ramos, ouvido em juízo a fls. 161, disse que nada viu dos fatos narrados na denúncia. Confirma que foi até a delegacia de polícia e lá lhe foi apresentado um par de óculos para reconhecimento. Na ocasião reconheceu os óculos como sendo de "um outro rapaz".

A testemunha Francisco José Muniz, ouvido em juízo a fls. 184, informou que na data dos fatos estava próximo ao estabelecimento, quando visualizou um rapaz passando "ligeirinho, rapidinho" a sua frente e "ai o rapaz comentou comigo, deve ter acontecido alguma coisa ai pra cima porque o rapaz passou rapidinho por aqui ó". Confirma o que afirmou na delegacia de polícia na data dos fatos. Na delegacia de

polícia lhe foi mostrada fotos e se recorda de haver dito que “havia sido o Michel”. O declarante reconheceu na audiência o réu, como sendo o rapaz que havia passado apressado depois de acontecido os fatos ocorridos no mercado. No momento, quando o rapaz passou correndo, não sabia se tratar do Wellington. Quando lhe foi mostrada a foto e perguntado, que é o Michel aqui, reconheceu como sendo a foto do réu.

O réu foi interrogado em juízo a fls. 183 e negou os fatos narrados da denúncia. Disse que na data dos fatos, não se encontrava na cidade e que estaria no município de Dracena trabalhando na colheita de colorau, não sabendo informar o nome do proprietário e da propriedade rural em que estava trabalhando.

O que se abstrai do quadro acima delineado é a certeza da participação do acusado na prática do roubo. A vítima, com riqueza de minúcias, descreveu os acontecimentos, bem como reconheceu, expressamente, o réu como seu autor.

Inexistem nos autos indicativos que abalem a credibilidade das declarações da vítima, que aliado ao depoimento das testemunhas atestam a participação do réu no evento criminoso.

Desnecessário dizer-se, por outro lado, que em tais circunstâncias, a palavra da vítima assume fundamental importância, eis que, em sede de crime de roubo, normalmente tocado de clandestinidade, a sua palavra é a única na qual pode a autoridade judiciária fiar-se, à falta de testemunhas presenciais. Por isso, quando o reconhecimento ocorre, sem que nada o macule, como no caso dos autos, o que cumpre é aceitá-lo.

Neste sentido, leciona Mirabete que:

“(...) como se tem assinalado na doutrina e jurisprudência, as declarações do ofendido podem ser decisivas quando se trata de delitos que se cometem às ocultas (...). São também sumamente valiosas quando incidem sobre o proceder de desconhecidos, em que o único interesse do lesado é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar pessoas inocentes. É o que ocorre, por exemplo, nos crimes de roubo.” (Júlio Fabbrini Mirabete, Processo Penal, 5ª ed., São Paulo, Atlas, 1996, pp. 288/9).

Anote-se, outrossim, não haver nos autos uma única evidência de indecisão no reconhecimento feito pela vítima, na delegacia de polícia e em juízo. Basta ver os depoimentos prestados. A palavra da vítima, assim, merece absoluta credibilidade, até porque entrosa com os depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação.

Nesse sentido:

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO. AUTORIA. SÚMULA N. 7/STJ. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRECEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. - A análise da pretensão recursal exigiria, necessariamente, incursão na matéria fática probatória da lide, o que é defeso em recurso especial, a teor do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. - 'A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em especial, tem relevância na formação da convicção do Juiz sentenciante, dado o contato direto que trava com o agente criminoso' (HC 143.681/SP - Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima 5ªT. - DJE 02.08.10). Agravo regimental desprovido." (STJ AgRg no AREsp n. 482.281/BA 2014/0048036-7 Rel. Min. Marilza Maynard (Desembargadora convocada do TJ/SE) 6ªT. j. 06.05.2014 - DJE 16.05.2014); "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. COMETIMENTO DO DELITO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA, EM TAIS HIPÓTESES. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE OBTIDAS DA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE NA PRESENTE VIA RECURSAL. ÓBICE DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA/STJ. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO PARA FINS DO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA. IRRELEVÂNCIA. COMPROVAÇÃO DO EMPREGO DE ARMA POR

OUTROS MEIOS. SUFICIÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a palavra das vítimas é plenamente admitida para embasar o decreto condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade. 2. O simples reexame de provas não é admitido em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ). 3. Para a caracterização da majorante prevista no art. 157, §2º, inciso I, do Código Penal, não se exige a apreensão e a realização de perícia em arma utilizada na prática do crime de roubo, se por outros meios de prova restar evidenciado o seu emprego. 4. Agravo regimental improvido." (STJ AgRg no AREsp 297.871/RN 2013/0060207-3 Rel. Min. Campos Marques (Desembargador convocado do TJ/PR) 5ª T. j. 18.04.2013 DJE 24.04.2013);

"Embargos Infringentes. Roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Pretendida a absolvição por falta de provas quanto à autoria. Palavras da vítima e de testemunhas. Reconhecimento. Materialidade e autoria suficientemente comprovadas. Condenação mantida. Embargos rejeitados." (TJSP 0030760-93.2011.8.26.0050 Rel. Des. Amaro Thomé j. 06.08.2015 Dje 14.08.2015);

"Extorsão qualificada e roubo majorado pelo concurso de agentes. Admissibilidade das palavras das vítimas. Coincidência e harmonia presentes nas declarações. Concurso material entre delitos de espécies diversas e concurso formal mantido, eis que realizada a conduta em face do patrimônio de duas vítimas. Pena adequada. Regime inicial fechado amplamente justificável. Recurso desprovido." (TJSP Ap. 0068148-59.2013.8.26.0050 Rel. Des. Roberto Solimene j. 06.08.2015 - Dje 07.08.2015).

Assim, conclui-se da narrativa do conjunto probatório amalhado aos autos, que a história do réu, restou isolada, por inverossímil e não confirmada por qualquer das provas, a versão dos fatos narradas, mormente diante dos depoimentos prestados em contrário pela vítima e testemunhas e de seu reconhecimento seguro, tanto na fase policial quanto em juízo.

Assim, as circunstâncias dos fatos, apuradas nos autos, apontam para exatamente aquela narrada na peça acusatória.

Ademais a versão judicial do acusado é evasivo e inverossímil, além de ter contrariado frontalmente a versão da ofendida e não ter sido demonstrada pela Defesa por qualquer meio de prova, que, portanto, não se desincumbiu do ônus que lhe é imposto pelo artigo 156 do Código de Processo Penal.

Afasta-se, pois, a tese de insuficiência de provas.

No que respeita à classificação da conduta entendo, na esteira do quanto declinado pelo Ministério Público, que o fato amolda-se ao descrito no artigo 157, ou seja, roubo. As causas de aumento indicadas no parágrafo segundo, inciso VII do artigo 157 do CP (emprego de arma branca, mediante violência ou grave ameaça) também incide sobre a conduta, agravando a reprimenda.

DOSIMETRIA DA PENA

Inicialmente na primeira fase de aplicação da pena, em observância ao artigo 59 do Código Penal Brasileiro, verifico que não se encontra nos autos circunstância judicial desfavorável ao réu, referente aos seus antecedentes (fls. 65/77), que tomo para tal fim. Desta forma, com base no preceito secundário do artigo 157 do Código Penal, fixo a pena base no patamar de 04 (quatro) anos de reclusão.

Na segunda fase de fixação da pena, verifico constar a circunstância agravante prevista artigo 61, inciso I, do Código Penal, por conta da reincidência (fls. 239). Assim, elevo a pena base em um sexto, passando para 04 (quatro) anos e 08

(oito) meses de reclusão.

Na terceira fase, constato a ocorrência de uma causa de aumento, consubstanciada pelo emprego de arma branca (artigo 157, § 2º VII). Considerando todas as causas em conjunto, tenho que o aumento de um terço mostra-se adequado ao caso, elevando a reprimenda em parâmetro razoável. Assim, a pena passa para 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Servindo-me dos mesmos critérios acima destacados, fixo a multa, em 18 (dezoito) dias multa, calculados a razão de um trigésimo do salário-mínimo cada um. Levando-se em consideração o disposto no artigo 33, notadamente o parágrafo terceiro e a existência de circunstância judicial desfavorável ao réu (causa de aumento do artigo 157 § 2º inciso VII), o condenado deverá iniciar o cumprimento da pena em regime fechado.

Em remate, vale destacar ser incabível, no caso, a substituição prevista pelo artigo 44 do Código Penal, seja pela pena aplicada, seja em razão da própria natureza violenta do crime. Do mesmo modo e pelos mesmos motivos, não fazem jus ao benefício previsto no artigo 77 do CP.

JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu WELLINGTON MICHEL SILVA RAMOS, acima qualificado, como incurso nas penas do artigo 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal, a 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial fechado e 18 (dezoito) dias-multa a razão de um trigésimo do salário mínimo.

Observe-se, destarte, que o réu se encontrou preso em todo o decorrer do processo. Deve, pois, ser mantido em cárcere, não fazendo jus ao direito de apelar em liberdade, mesmo porque existentes os elementos ensejadores da prisão preventiva. Lance-se o nome do réu no rol dos culpados, após o trânsito em julgado da sentença.

Quanto ao pedido do Ministério Público, determino ao réu, a reparação do dano causado a vítima no valor de R\$ 400,00 (quatrocentos reais), corrigido monetariamente através da tabela prática de atualização monetária expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Junqueirópolis, 12 de janeiro de 2022.

Marcus Frazão Frota
Juiz de Direito
Assinatura Eletrônica

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA